

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

FASES DA LICITAÇÃO - JULGAMENTO, HABILITAÇÃO E ENCERRAMENTO

1) Introdução

Nesta aula vamos dar continuidade ao estudo das fases da licitação, mais especificamente as fases da apresentação de propostas e lances, do julgamento, da habilitação e do encerramento.

Como vimos, o processo de licitação é um procedimento fundamental para a contratação de bens e serviços pela administração pública, garantindo a escolha da proposta mais vantajosa de forma transparente, competitiva e eficiente.

E o processo de licitação é composto por diversas fases, cada uma com sua importância e peculiaridades. Neste contexto, é essencial compreender o papel de cada uma dessas etapas para garantir a lisura e a legalidade do processo licitatório, bem como assegurar a seleção da proposta que melhor atenda às necessidades da administração pública.

Vamos agora explorar cada uma dessas fases e sua relevância no contexto da lei de licitações atual.

2) Fase da Apresentação de Propostas e Lances

Devemos lembrar que, nas fases do procedimento licitatório, como mencionei no início do curso, após a divulgação do edital, a **novidade trazida por esta nova lei de licitações** é que **primeiro ocorre a apresentação das propostas e, em seguida, o julgamento**.



Importante!

Fique atento!

Antigamente, a administração pública costumava primeiro habilitar os participantes para só então julgar, mas agora **não mais**. **O julgamento vem antes da habilitação**.

Primeiro a Apresentação das
Propostas e Lances



Depois o Julgamento

Vamos agora discutir a apresentação das propostas e lances. É importante entender as regras que devem ser seguidas nesta fase, que é tratada nos artigos 55 ao 58 da Lei.

2.1) Intervalo Mínimo

Vamos primeiro abordar o conceito de intervalo mínimo. Quando a administração pública lança um edital de licitação, **não pode** simplesmente determinar um prazo arbitrário para a entrega das propostas, **deve haver um prazo mínimo entre a publicação do edital e a data limite para apresentação das propostas**

Por exemplo, imagine que o edital é lançado, e então a administração estipula um prazo máximo, digamos, de cinco dias, para os interessados apresentarem suas propostas. Isso não pode acontecer porque essa prática não é permitida, a Lei estabelece esses intervalos mínimos.

A razão para isso é clara. Se não houvesse intervalo mínimo, o que impediria um gestor de agendar licitações para favorecer determinados participantes? Ele poderia avisar previamente seus amigos ou fornecedores preferidos, dando-lhes tempo para preparar suas propostas com antecedência, e quando o edital fosse lançado eles já teriam tudo pronto para a entrega, enquanto os concorrentes não teriam essa oportunidade, pois não teriam tempo hábil para a preparação de um bom material.

Seria uma situação injusta e propensa a favorecimentos. Para evitar esse tipo de prática, a lei estabelece a necessidade de um intervalo mínimo entre a publicação do edital e o prazo final para a apresentação das propostas. E é isso que vamos explorar agora.

Existem prazos de 15 dias, 25, 35 e 60, todos em dias úteis. Diferentemente da antiga lei, que considerava alguns dias como não úteis, **na nova Lei todos os dias são considerados dias úteis.**



Fique ligado!

Os prazos estabelecidos pelo legislador são **mínimos**. Isso significa que, por exemplo, para a aquisição de bens em uma licitação do tipo menor preço, o intervalo mínimo é de oito dias úteis. Ou seja, do edital de licitação até o limite para a entrega das propostas, deve ser no mínimo oito dias úteis.

Se a administração pública optar por estabelecer um prazo maior, como 10 dias úteis ou 20, isso também **é aceitável, desde que não seja menor que o mínimo estipulado pela lei**. Afinal, prazos maiores proporcionam mais tempo para os concorrentes se prepararem, garantindo um processo mais justo e transparente.

O Prazo é MÍNIMO

- A Administração pode colocar um prazo maior

2.1.1) Eventuais Modificações no Edital: Regra

Vamos considerar o cenário em que a administração pública estipula um prazo de 80 dias do edital de licitação até a data limite para a entrega das propostas. Nesse caso, o interessado teria 80 dias para se preparar. Mas o que a lei nos diz sobre modificações no edital durante esse período?

Se o gestor decide fazer alterações após a publicação do edital, por exemplo, após 30 dias que ele foi publicado, ele pode fazer isso? Pode sim, no entanto, é **necessário realizar uma nova divulgação do edital ou de uma errata, informando as mudanças**.

Por exemplo, se ele decide mudar o critério de julgamento de menor preço para maior desconto, ele pode fazer isso, mas precisa divulgar novamente o edital retificado ou a errata. **A divulgação deve ser feita nos mesmos meios utilizados para a publicação original do edital**. Se o edital original foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Jornal de Grande Circulação e no Diário Oficial, as alterações também devem ser divulgadas nesses mesmos meios.



Importante!

Há um ponto importante a ser destacado. Se a administração opta por utilizar meios de divulgação facultativa para o edital original, como o Sítio Eletrônico Oficial do órgão, e decide fazer alterações, **ela deve republicar essas alterações tanto nos meios obrigatórios quanto no meio facultativo.**

Embora seja facultativo, **se foi utilizado no edital original, deve ser utilizado também para as alterações.**

Os mesmos meios de divulgação utilizados para o edital original **devem obrigatoriamente** ser empregados para as alterações



Tanto os obrigatórios quanto os facultativos

Quando há a republicação do edital, além da necessidade de republicar em todos os meios que foram publicados originalmente há outra regra muito importante: a **necessidade de reabertura do intervalo mínimo.**

Ou seja, quando ocorre uma alteração no edital, é necessário reabrir o intervalo inicialmente estipulado. Vamos explicar como isso funciona. Imaginem que a administração pública tenha publicado um edital com um prazo de 80 dias para a entrega das propostas. Se, por exemplo, após 30 dias, ela decide fazer uma alteração no edital, a regra é que os 80 dias concedidos inicialmente **devem ser concedidos novamente**, porém a contagem não começa a partir da publicação do edital original, mas sim **a partir da data da alteração.**

Nesse exemplo dado, os 80 dias recomeçam a contar a partir do momento da alteração, então a data limite para a entrega das propostas será adiada, pois os 80 dias agora começam a contar a partir desse ponto, garantindo que os participantes tenham o tempo adequado para se prepararem e apresentarem suas propostas.

2.1.2) Eventuais Modificações no Edital: Exceção

Fique atento, porque existe uma exceção a essa regra. A exceção prevista em Lei é que a administração **não precisa reabrir o prazo de intervalo mínimo se a alteração não comprometer a formulação das propostas.** Ou seja, se a alteração for simples e não afetar a maneira como os licitantes formulam suas propostas, não é necessário reabrir o prazo inicialmente proposto.

Por exemplo, inicialmente o edital exigia que os documentos fossem apresentados em formato Word (.docx), mas após 30 dias, a administração corrige para PDF. Essa alteração não compromete a formulação das propostas, pois os licitantes podem facilmente ajustar o formato do arquivo sem a necessidade de novos requisitos de habilitação.

Nesse caso, não é necessário reabrir o prazo inicialmente estipulado. No entanto, se a alteração for mais significativa, como mudar o tipo de licitação ou o critério de julgamento, então sim, é necessário reabrir o prazo, pois isso afeta diretamente a forma como os licitantes preparam suas propostas.

Se houver uma alteração no edital após publicação

- **Regra:** Reiniciar o prazo inicialmente estipulado
- **Exceção:** Não reinicia o prazo se a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Confira o § 1º do Art. 55 da Lei 14.133/21:

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

2.1.3) Prazo Ministério da Saúde (SUS)

Vamos considerar as licitações realizadas pelo Ministério da Saúde dentro do âmbito do SUS. Nestes casos, **os prazos de intervalo mínimo podem ser reduzidos pela metade**. Não é uma obrigação, mas sim uma possibilidade.

Vamos pegar como exemplo a aquisição de um bem, onde o tipo de licitação é menor preço e o intervalo mínimo estipulado é de oito dias úteis. No entanto, mediante uma decisão fundamentada, o Ministério da Saúde pode reduzir esse intervalo para até metade do tempo, ou seja, até quatro dias úteis.

Essa redução pode variar de acordo com a necessidade e a fundamentação específica de cada caso, mas **o máximo permitido é uma redução de até 50%**. Essa é uma importante observação a ser considerada nessas situações.

Por exemplo, se o Ministério da Saúde precisa urgentemente adquirir determinado medicamento essencial para o SUS devido a uma emergência de saúde pública, pode ser fundamentado reduzir o intervalo mínimo de oito dias úteis para quatro dias úteis, permitindo uma resposta mais rápida às necessidades da população.



Confira o § 1º do Art. 55 da Lei 14.133/21:

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.2) Prazos

Iremos ver agora os prazos de intervalo mínimo nas licitações.



Importante!

A nova lei de licitações trouxe uma complexidade maior em relação aos prazos

Agora, há uma variedade de prazos a serem considerados. E é necessário **decorar esses prazos** e essa tabela, pois é uma parte importante do processo de licitação e que **costuma ser cobrada em provas!**

Confira o Art. 55 da Lei 14.133/21:

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

I - para aquisição de bens:

- a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;
- b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” deste inciso;

II - no caso de serviços e obras:

- a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;
- b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;
- c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada;
- d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, “b” e “c” deste inciso;

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 (quinze) dias úteis;

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis.

Vamos conferir os prazos em uma tabela:

PRAZOS MÍNIMOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES	
OBJETO	PRAZO
Aquisição de Bens	- Menor Preço ou Maior Desconto: 8 dias úteis - Outros: 15 dias úteis
Serviços e Obras	- Menor Preço ou Maior Desconto para Obras e Serviços Comuns: 10 dias úteis - Menor Preço ou Maior Desconto para obras e Serviços Especiais: 25 dias úteis - Regime de Contratação Integrada: 60 dias úteis - Regime de Contratação Semi-integrada e outras (residual): 35 dias úteis
Alienação de Bens	Maior Lance: 15 dias úteis
Contratações Especiais	Técnica de Preço ou de Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico: 35 dias úteis

Na aquisição de bens, os prazos variam de acordo com o tipo de licitação. Se for uma licitação de menor preço ou maior desconto, o prazo é de 8 dias úteis. Já para outros tipos de licitação, como melhor técnica, técnica e preço, ou outros, o prazo é estendido para 15 dias úteis.

Para serviços e obras, os prazos também são diferenciados. No caso de obras e serviços comuns, a modalidade de menor preço ou maior desconto requer um intervalo mínimo de 10 dias úteis. Para obras ou serviços especiais, esse prazo é estendido para 25 dias úteis. No regime de contratação integrada, o prazo é de 60 dias úteis. Se a contratação não se enquadrar em nenhuma das categorias anteriores, o prazo é de 35 dias úteis.

Na alienação de bens, ou seja, quando a administração pública deseja vender, o prazo para apresentação de propostas é de 15 dias úteis. Para contratações especiais, como técnica e preço, ou melhor técnica, ou conteúdo artístico, o prazo é de 35 dias úteis.

Essa tabela de prazos precisa ser memorizada, pois não segue uma lógica específica e é essencial para o processo de licitação.



2.3) Modos de Disputa

Ainda na etapa de apresentação das propostas e lances, que antecede o julgamento, o artigo 56 define como será a disputa entre os licitantes.



Fique ligado!

É interessante notar que essa divisão entre os modos de disputa é uma **novidade** trazida pela nova Lei geral de licitações, ao contrário da Lei 8.666, que não previa essa distinção.

E sabemos que toda novidade é muito explorada pelos examinadores e são frequentemente cobradas em provas de concursos públicos

Temos dois tipos de disputa: **o modo fechado e o modo aberto**. Essa inclusão é importante para tornar o processo de licitação mais transparente e eficiente.

Confira o Art. 56 da Lei 14.133/21:

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:

I - aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

II - fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação.

2.3.1) Modo Fechado

No **modo fechado**, é **seguida a regra original** da licitação, que é a **preservação do sigilo das propostas**.

Como discutimos anteriormente, isso está alinhado com os princípios fundamentais. No modo fechado, cada licitante apresenta sua proposta, que é **lacrada e mantida em sigilo até o momento designado para a abertura de todas as propostas**.

Esse é o método tradicional, onde as propostas são mantidas em segredo até que a administração as abra **simultaneamente** para avaliação.



Importante!

Não é permitido usar exclusivamente o modo fechado quando a licitação é do tipo menor preço ou maior desconto. A administração pode, no entanto, optar por uma **combinação de modos**, especificando detalhadamente no edital como será essa **mescla de modos fechado e aberto**.

Confira o § 1º do Art. 56 da Lei 14.133/21:

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.

2.3.2) Modo Aberto

No modo de disputa aberto, há uma novidade interessante. Ele acontece por meio de **lances públicos e sucessivos**. Mas como isso funciona? Vamos imaginar que há um prazo estipulado, digamos, 45 dias úteis entre a publicação do edital e a apresentação das propostas.

Porém, apenas 5 dias se passaram e uma empresa já tem sua proposta pronta. Essa empresa então dá um lance no sistema Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), aberto para todos verem.

Digamos que ela ofereça fazer uma obra por um milhão de reais. Em seguida, outra empresa pode aparecer e oferecer 900 mil. É como um leilão, mas ao longo do tempo, não em um evento específico.

Os lances são sucessivos, pois as empresas vão competindo entre si, oferecendo valores menores ou maiores, dependendo da natureza da licitação. Esses lances são registrados no sistema e a competição continua até a data marcada para a abertura das propostas.

Esses lances podem ser **crescentes ou decrescentes**, dependendo do tipo de licitação. Por exemplo, se a administração busca o maior lance, os lances serão crescentes, como em um leilão comum. Se busca o menor preço, os lances serão decrescentes, começando de um valor referencial e diminuindo à medida que as empresas

competem oferecendo valores mais baixos.

Uma característica interessante é que o edital pode especificar a **diferença mínima de valor entre os lances**. Isso é muito útil, por quê? Vamos usar o exemplo de venda de um carro para ilustrar.

Confira o Art. 57 da Lei 14.133/21:

Art. 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

Suponhamos que a administração estipule um preço inicial de referência de R\$ 20 mil e exija que a diferença mínima entre os lances seja de R\$ 1.000. O que isso significa na prática? O primeiro licitante oferece R\$ 20 mil. O segundo não pode simplesmente oferecer R\$ 20.500, pois o edital especificou a diferença mínima. Portanto, o segundo lance deve ser no mínimo de R\$ 21 mil.

Ele pode oferecer mais, claro, como R\$ 21.500, R\$ 22 mil, R\$ 23 mil, e assim por diante. No entanto, não pode oferecer um valor com uma diferença menor do que os R\$ 1.000 estabelecidos no edital. Esse valor mínimo pode ser determinado pela administração, **não havendo uma especificação na lei quanto ao seu montante**.

O objetivo disso é evitar disputas triviais na licitação devido a pequenas diferenças de valor. Por exemplo, para evitar que um licitante ofereça R\$ 20.000, enquanto outro oferece R\$ 20.010, gerando uma discussão desnecessária, por conta valores baixos, como R\$ 10,00, R\$ 30,00, R\$ 100,00. Com a especificação da diferença mínima, as regras ficam claras e quem deseja participar deve seguir essas diretrizes.

Outro aspecto interessante previsto na nova lei é o **reinício dos lances quando a diferença entre os concorrentes é menor que 5%**.

Confira o § 4º do Art. 56 da Lei 14.133/21:

§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.

Imagine que encerrou a fase de lances nessa disputa aberta, e agora temos a primeira colocada e a segunda colocada, com uma diferença muito pequena, inferior a 5%. Por exemplo, suponha que a primeira proposta seja de 500 mil reais e a segunda seja de 490 mil reais.

Nesse caso, a diferença entre elas é de 10 mil reais, que é menor que 5% de 500 mil. Assim, a diferença de 500 mil para 490 mil está dentro dos 5%. Então, o que a administração pública faz? Ela percebe que a diferença foi muito pequena e decide dar uma nova oportunidade para os concorrentes disputarem novamente. Portanto, reinicia-se os lances apenas entre esses dois concorrentes que apresentaram propostas com diferença inferior a 5%. Se um terceiro concorrente, por exemplo, apresentou uma proposta de 480 mil reais, também dentro dos 5%, ele também entra na disputa reiniciada.



Importante!

É importante ressaltar que na **modalidade técnica e preço não é de forma alguma admitido o modo de disputa aberto**. Nem de maneira isolada, nem de maneira conjunta, de jeito nenhum.

Enquanto o modo de disputa fechado não permite o uso para licitações de menor preço ou maior desconto, se usado de forma isolada, no modo aberto não há espaço para a técnica e preço, seja de forma isolada ou conjunta. É essencial ter atenção a essas distinções.

Confira o § 2º do Art.56 da Lei 14.133/21:

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço.



2.4) Garantia de Proposta

Agora vamos discutir um aspecto importante: a **garantia de proposta**. Na licitação, existem duas formas de garantia: a garantia de proposta e a garantia do contrato, sendo que focaremos apenas na garantia da proposta neste momento.

Essa garantia **trata-se de uma segurança que a administração pública pode requerer dos licitantes para que estes apresentem suas propostas**. Em outras palavras, a participação na licitação pode estar condicionada à prestação dessa garantia.

Essa medida visa assegurar que, caso ocorra alguma irregularidade por parte do licitante, a administração pública possa executar essa garantia, proporcionando-lhe uma proteção adicional.

Um primeiro ponto a ser destacado é que **a exigência de garantia por parte da administração pública é discricionária**, ou seja, ela **não é obrigada** a solicitar essa garantia, podendo fazê-lo apenas se assim desejar.

O valor máximo é estabelecido pela lei, correspondendo a **até 1% do valor estimado da contratação**. Por exemplo, se o valor estimado do contrato for de 50 mil reais, a garantia pode chegar a até 500 reais, sendo importante notar que este é um percentual máximo. Embora esse valor possa parecer baixo, é relevante ressaltar que essa garantia se refere à fase da proposta, não ao contrato em si.



Tome nota!

No que se refere à modalidade da garantia, a administração pública tem o poder de escolher o valor dentro desse percentual máximo. Por sua vez, o licitante, ao saber qual valor deve ser prestado como garantia, tem a liberdade de escolher como essa garantia será oferecida. Ou seja:

- A **administração** escolhe o **valor da garantia**, respeitando 1% do valor estimado
- O **licitante** escolhe qual **modo de garantia**, como ele vai prestar essa garantia, dentro das possibilidades legais.

No entanto, é fundamental destacar que o licitante só pode optar por uma das modalidades de garantia previstas em lei, conforme estabelecido no artigo 96, parágrafo 1º. Essas modalidades incluem dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

Assim, enquanto a administração pública decide sobre o valor da garantia, o licitante determina a modalidade dessa garantia, desde que dentro das opções legais disponíveis.

Falando agora sobre a devolução da garantia, é importante salientar que esta só será devolvida caso tudo ocorra bem durante o processo licitatório, ou seja, se o licitante não cometer nenhuma ilegalidade. A garantia não implica transferência de propriedade, sendo apenas uma medida de segurança para a administração pública.

É necessário destacar que a garantia da proposta pode ser exigida de todos os licitantes, ou seja, aqueles que participaram da licitação. Assim, se não houver problemas, a administração devolverá essa garantia ao licitante. **E essa devolução deve ocorrer dentro de um prazo de até 10 dias úteis.**

No entanto, o início desse prazo pode variar dependendo se o licitante foi ou não o vencedor da licitação, sendo o início do prazo de 10 dias úteis:

- Para os que não foram vencedores: A partir do término do procedimento licitatório ou após o fracasso da licitação (quando não houve nenhuma proposta classificada)
- Para o licitante vencedor: A partir da assinatura do contrato.



Tome nota!

Há a possibilidade de a administração **não devolver a garantia**. Isso acontece quando o vencedor **se recusa a assinar o contrato ou não apresenta os documentos necessários para a contratação**.

Nesses casos, a administração executará a garantia apresentada pelo licitante.

É importante ressaltar que **essa garantia se refere à proposta**; caso ocorram problemas durante a execução do contrato, já assinado, trata-se de uma garantia diferente, a qual será discutida posteriormente.

Confira o Art. 58 da Lei 14.133/21:

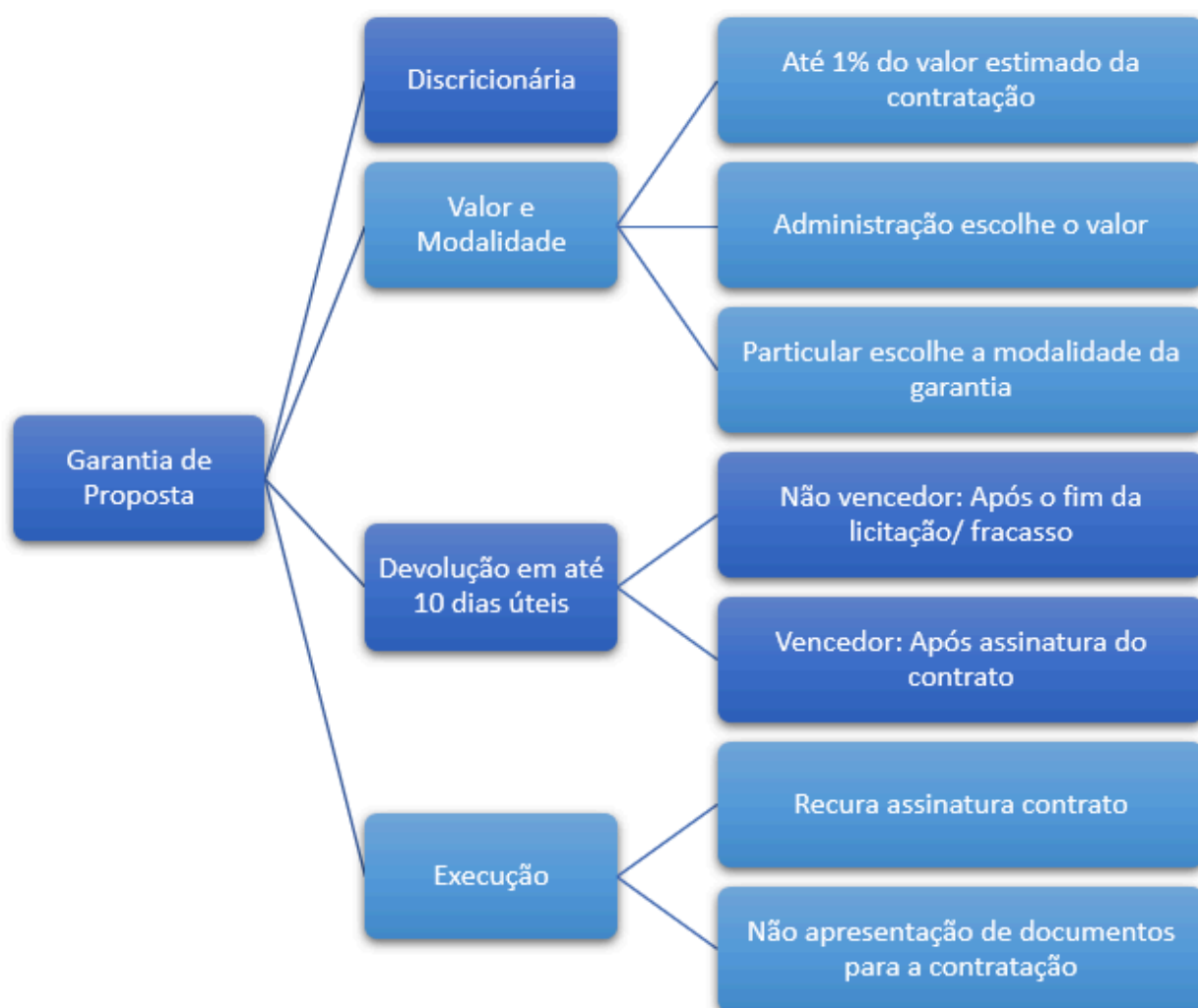
Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.



Já caiu em prova!

QUESTÃO #1695533

FGV - 2021 - Auditor de Controle Externo (TCE-PI)/Engenharia

O princípio da publicidade da Administração Pública, descrito no Art. 37 da Constituição da República de 1988, consiste na obrigatoriedade da publicidade dos atos da Administração, de modo que todos os interessados possam ter ciência e controlar as ações da autoridade. Não é diferente no caso de uma licitação, situação em que

as comunicações dos editais devem ser realizadas por meio oficial.

Considere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece as normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados e dos Municípios. Para o caso da construção de um novo hospital em Teresina/PI, que por conta de suas instalações pode ser considerada uma obra especial de engenharia, o prazo mínimo para a apresentação de propostas, contado a partir da data de divulgação do edital de licitação para a construção, é de:

- A) 10 dias úteis, no caso de julgamento por menor desconto;
- B) 25 dias úteis, no caso de julgamento por menor preço;
- C) 30 dias úteis, no caso de julgamento por técnica e preço;
- D) 35 dias úteis, no caso de julgamento por menor preço;
- E) 60 dias úteis, no caso de julgamento por melhor técnica.

GABARITO: ALTERNATIVA B.

O enunciado da questão exige do candidato, expressamente, o conhecimento acerca das previsões contidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que tange a apresentação de propostas e lances no caso de **serviços e obras**.

Conforme podemos extrair do texto legislativo:

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

I - para aquisição de bens:

- a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;
- b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” deste inciso;

II - **no caso de serviços e obras**:

- a) **10 (dez) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço ou de maior desconto**, no caso de serviços comuns e de obras e serviços **comuns** de engenharia;
- b) **25 (vinte e cinco) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço ou de maior desconto**, no caso de serviços especiais e de obras e serviços **especiais** de engenharia;
- c) **60 (sessenta) dias úteis**, quando o regime de execução for de **contratação integrada**;
- d) **35 (trinta e cinco) dias úteis**, quando o regime de execução for o de **contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, “b” e “c”** deste inciso;

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 (quinze) dias úteis;

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis.

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme esclarece o enunciado da questão, para o caso da construção de um novo hospital em Teresina/PI, que por conta de suas instalações pode ser considerada uma **obra especial de engenharia**.

Desse modo, conforme apresenta a alínea "b" do artigo 55 dessa lei, prazo mínimo para a apresentação de propostas, contado a partir da data de divulgação do edital de licitação para a construção, é de: **25 dias úteis, no caso de julgamento por menor preço**.

GABARITO: ALTERNATIVA B.

3) Fase da Classificação e Julgamento

Vamos começar a abordar a **fase da classificação e julgamento das propostas na licitação**, conforme definido nos artigos 59 ao 61. Antes de tudo, é crucial lembrar o princípio do julgamento objetivo, visto no início do curso.

Esse princípio estabelece que a administração pública **deve definir critérios objetivos, claramente especificados no edital, para o julgamento das propostas**. Esses critérios, conhecidos como critérios de escolha, **determinam o tipo de licitação a ser adotado**, como menor preço, maior desconto, técnica e preço, entre outros. A legislação é clara ao afirmar que a administração **não pode alterar esse critério após a apresentação das propostas** pelos licitantes.

Essa proibição visa garantir a equidade entre os participantes do processo licitatório. Alterações após a apresentação das propostas poderiam prejudicar a isonomia, favorecendo indevidamente um licitante em detrimento dos demais.

Imaginem a situação em que a administração decide mudar o critério de menor preço para técnica e preço após os licitantes já terem preparado suas propostas com base no primeiro critério. Isso poderia ocorrer com o intuito de beneficiar um licitante específico, comprometendo a integridade e a imparcialidade do processo.

Para evitar esse tipo de prática, a lei proíbe expressamente a alteração do critério de escolha após a apresentação das propostas pelos licitantes.



Tome nota!

Quando exploramos as etapas do procedimento licitatório, notamos uma **inovação** significativa na Lei de Licitações. Na legislação anterior, a Lei 8.666, após a apresentação das propostas e lances, a administração pública procedia com a habilitação dos licitantes.

Apenas aqueles cuja documentação fosse considerada habilitada seriam julgados. No entanto, houve uma **inversão nesse processo** com a Lei atual.

Agora, **o julgamento ocorre antes da habilitação**, e **somente o vencedor precisa ser habilitado**. A administração não precisa habilitar todos os participantes, apenas aquele cuja proposta se destacou como a melhor classificada. Essa é a regra geral.

No entanto, é possível abrir **exceções mediante um ato fundamentado da autoridade competente**. Essa flexibilização permite que, em casos excepcionais, a habilitação ocorra antes do julgamento, mas isso requer uma justificativa específica por parte da administração.

3.1) Desclassificação das Propostas

Vamos examinar o artigo 59, que aborda as **situações em que as propostas são desclassificadas sem sequer entrarem na competição**. Isso significa que, independentemente do valor da proposta em relação aos demais concorrentes, ela pode ser desqualificada se enquadrar em uma dessas situações.

Confira o Art. 59 da Lei 14.133/21:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

- I - contiverem vícios insanáveis;
- II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

Primeiramente, isso ocorre quando há um **vício insanável** na proposta, ou seja, uma **ilegalidade que não pode ser corrigida ou validada**. Se a proposta apresenta um defeito que não pode ser reparado, é considerada um vício absoluto e não pode competir.

Em segundo lugar, a desclassificação ocorre quando a proposta **não segue as especificações técnicas detalhadas** no edital. Por exemplo, se o edital solicita a compra de canetas pretas de tinta transparente e um licitante oferece canetas com tinta vermelha, mesmo que sua proposta seja a melhor em termos financeiros, ele é desclassificado por não atender aos critérios técnicos estabelecidos.

Terceiro ponto, que trata de **preços inexequíveis ou aqueles que ultrapassam o orçamento estimado para a contratação**. Primeiro, vamos entender o que é um preço inexequível e quando um preço excede o orçamento. Imagine que a administração pública deseja realizar uma obra, como a construção de uma escola, com um orçamento de um milhão de reais.

Este valor é público, não é sigiloso, os licitantes têm conhecimento dele. Suponha que um licitante apresente uma proposta de um milhão e cem mil reais, ou seja, acima do orçamento estipulado. Neste caso, a proposta seria desclassificada, pois excede o valor previsto.

Agora, sobre o preço inexequível, quando se trata de obras ou serviços de engenharia, um preço é considerado inexequível se for inferior a 75% do valor orçado pela administração. Por exemplo, se o valor orçado para a obra é de um milhão de reais, uma proposta de 900 mil reais é válida, pois está dentro dos 75%. Porém, se uma proposta for de 700 mil reais, abaixo dos 75%, ela seria considerada inexequível. Nesse caso, a inexequibilidade é automática, não sendo necessário qualquer prova adicional.



Fique ligado!

A lei estabelece que para **obras e serviços de engenharia**, uma proposta é **inexequível se for inferior a 75% do valor** orçado.

No entanto, para **outros tipos de licitações**, como a aquisição de bens, **a lei é omissa, não estabelecendo um percentual específico**. Portanto, as provas de concurso não podem exigir conhecimento sobre propostas inexecutáveis para esses casos.

Além disso, quando o valor da proposta está **entre 75% e 85% do valor** orçado, a administração pública **pode exigir uma garantia adicional**, que é igual à **diferença entre o preço orçado e o valor da proposta**. Por exemplo, se o preço orçado é de um milhão de reais e a proposta é de 800 mil reais, a garantia adicional seria de 200 mil reais.

Esses pontos representam uma inovação na Lei 14.133 em relação à Lei 8.666, por isso é importante compreendê-los corretamente.

O quarto ponto diz respeito às situações em que **a executabilidade da proposta não é demonstrada quando exigida pela administração**. É importante diferenciar essa situação das propostas automaticamente inexequíveis, que são aquelas com valor inferior a 75% do orçamento.

Aqui, estamos falando de propostas que podem estar acima desse limite, mas a administração tem razões para duvidar da capacidade do licitante de cumprir o que prometeu na proposta. Mesmo que a proposta esteja acima de 75%, se houver essa desconfiança, a administração pode exigir que o licitante comprove a executabilidade da proposta.

Isso significa que o licitante terá que demonstrar que sua proposta pode ser realizada conforme o prometido. Para isso, a administração pode realizar diligências, buscar provas, fazer perícias e qualquer outra ação necessária para comprovar a executabilidade.



Importante!

É crucial entender essa distinção:

- Propostas **abaixo de 75%** são **automaticamente inexequíveis**;
- Propostas **acima desse limite podem ser consideradas inexequíveis** se a administração **tiver dúvidas** e o licitante **não conseguir comprovar sua viabilidade**.

O quinto ponto de desclassificação das propostas, conforme descrito no artigo 59 é a **desconformidade com quaisquer exigências do edital**. Aqui, a questão é simples: quando o licitante apresenta uma proposta que contraria as especificações do edital.

Como mencionamos anteriormente, o edital é como a "lei" da licitação, e tanto a administração pública quanto o licitante estão vinculados a ele, devendo obedecer às suas normas. Se houver algum descumprimento do edital, a proposta será desclassificada, **desde que a desconformidade não seja sanável**, ou seja, não possa ser corrigida.

Isso pode incluir irregularidades de forma, como apresentação inadequada de documentos, que podem ser corrigíveis, mas também pode abranger vícios que não podem ser reparados.



Fique ligado!

Um ponto importante que a lei destaca é que a **administração só precisa verificar a conformidade da proposta com o edital em relação à proposta vencedora.**

Isso significa que ela **não precisa** examinar detalhadamente todas as propostas em relação ao edital, mas **apenas a proposta vencedora.**

Se a proposta vencedora estiver em desconformidade, ela será desclassificada e a administração passará para a próxima colocada, e assim por diante.



Veja como foi cobrado!

Questão #1946641

Legalle - 2021 - Auxiliar Administrativo (Pref Alvorada)

A questão se refere à Lei Federal no 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

A legislação prevê uma série de situações nas quais as propostas devem ser desclassificadas. Analise as assertivas que trazem essas situações.

- I. Apresentação de preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação.
- II. Presença de vícios sanáveis.
- III. Não obediência às especificações técnicas pormenorizadas no edital.

Esta(ão) CORRETA(S):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III
- C) I, II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Considerando que a presente questão exige conhecimentos relativos às situações que ocasionam a desclassificação de propostas, nos moldes da Lei 14.133/2021, cumpre acionar o disposto em seu art. 59:

"Art. 59. **Serão desclassificadas as propostas que:**

- I - contiverem vícios insanáveis;
- II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável."

Com apoio neste rol, vejamos, sucintamente, cada proposição:

I. Apresentação de preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação.

CERTO

Este item enseja, sim, a desclassificação da proposta, conforme preconiza o **inciso III**, acima transcrito.

II. Presença de vícios **sanáveis**.

ERRADO

Na realidade, é a existência de **vícios insanáveis** que acarreta a desclassificação da proposta, tal como se vê do **inciso I**, de modo que está errada esta assertiva, ao se referir a vícios sanáveis.

III. Não obediência às especificações técnicas pormenorizadas no edital.

CERTO

Por fim, correta esta assertiva, porquanto em linha com o que estabelece o **inciso II**.

Logo, estão corretas apenas as assertivas I e III.

Gabarito: Letra D

3.2) Critérios de Desempate

Agora vamos abordar o cenário de um empate em uma licitação. Imaginem o seguinte: anteriormente discutimos o exemplo de uma obra sendo licitada, com um valor orçado de um milhão de reais. Digamos que a empresa Alfa ofereceu uma proposta de 900 mil reais, enquanto a empresa Beta também apresentou uma proposta de 900 mil reais. O que temos aqui é um empate.

Não estamos considerando a margem de preferência que vimos anteriormente, onde a empresa que se enquadrasse 100% dentro daquele percentual teria vantagem na licitação. Aqui é apenas um empate simples.

Então, o que acontece nesse caso? A Lei prevê critérios de desempate. Estes critérios são aplicados de forma sucessiva e devem ser observados pelo gestor público no caso específico.

Os critérios de desempate estão previstos no artigo 60. Este artigo lista os critérios a serem considerados. Esses critérios são todos novos, diferentemente da antiga lei de licitações (Lei 8.666), que previa apenas quatro critérios de desempate. Aqui, além desses quatro, há mais quatro semelhantes aos da Lei 8.666. Então, temos vários critérios de desempate para discutir.

O primeiro critério é a **disputa final**, onde há uma grande chance de resolver o empate. Por quê? Porque na disputa final, os licitantes empatados terão a oportunidade de reapresentar suas propostas.

Confira um trecho do Art. 60 da Lei 14.133/21:

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

No caso da empresa Alfa e Beta, que ofereceram ambos R\$900 mil, eles terão que preparar uma nova proposta dentro do prazo estabelecido pela administração. **Somente os licitantes que empataram participam dessa disputa final.**

É importante ressaltar que eles podem apresentar essa nova proposta logo após a classificação. Geralmente, na prática, essa etapa é suficiente para resolver a situação, pois é pouco provável que ocorra outro empate. Isso porque, se as propostas seguirem as regras de sigilo e o modo de disputa for fechado, é altamente improvável que haja um

novo empate. Em resumo, na maioria das situações, esse primeiro critério já é eficaz para resolver o empate.

Digamos que o empate persista, o que faremos então? Avançamos para o segundo critério: **Avaliação do desempenho contratual prévio**. Neste ponto, serão avaliados os históricos das empresas envolvidas.

Confira o inciso II do Art. 60 da Lei 14.133/21:

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

A empresa Alpha e a empresa Beta, que já foram contratadas anteriormente pela administração, terão seus desempenhos anteriores examinados. Foi tudo executado conforme o esperado? Houve algum tipo de infração? Todas essas questões serão consideradas. A lei menciona que **preferencialmente devem ser utilizados registros cadastrais** para atestar o cumprimento das obrigações.



Curiosidade!

Este segundo critério tem sido alvo de críticas por parte da doutrina e estudiosos. Porque, aqui, a avaliação do desempenho pode prejudicar a isonomia. Isso levanta debates sobre a constitucionalidade deste critério. Vejam bem, ao avaliarmos o desempenho contratual prévio, estamos, de certa forma, privilegiando empresas que já foram contratadas.

Por exemplo, se a empresa Alpha já teve um contrato anterior, enquanto a empresa Beta nunca teve, estaríamos favorecendo a empresa Alpha. Portanto, existe uma crítica em relação à constitucionalidade deste segundo critério do artigo 60, pois isso pode afetar a igualdade entre os licitantes.

De qualquer modo, a administração pública deve ser muito transparente ao descrever como será feita essa avaliação do desempenho contra o atual prévio. **Deve ser feita através de critérios objetivos** para evitar qualquer impacto na igualdade entre os concorrentes.

O terceiro critério é o **desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho**. Aqui, é necessário que a empresa **demonstre, comprovadamente, que está promovendo a igualdade de gênero** em seu ambiente de trabalho.

Confira o inciso III do Art. 60 da Lei 14.133/21:

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Concordam comigo que isso é bastante subjetivo? O que exatamente constitui uma ação de equidade de gênero, professor? Pode ser uma palestra, uma política implementada pela empresa, entre outras iniciativas? É por isso que a lei menciona que **essas ações devem ser conforme o regulamento**.

Ou seja, será elaborado um regulamento que irá definir o que as empresas precisam fazer para cumprir este critério e desenvolver tais ações de equidade de gênero. O objetivo é promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres no mercado de trabalho.

O quarto critério é o **desenvolvimento pelo licitante de um programa de integridade**, conforme orientações de órgãos de controle, visando promover o compliance (estar em conformidade com determinadas leis, normas e regras em relação às leis federais ou às políticas corporativas).

Confira o inciso IV do Art. 60 da Lei 14.133/21:

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Este critério visa identificar se a empresa implementa ações de compliance em seu ambiente e processos internos. É uma forma de **verificar se a empresa possui uma política interna de controle e fiscalização para prevenir a prática de irregularidades, e para investigar e punir eventuais infrações.**

Este critério avalia se o licitante possui um programa de integridade alinhado com as orientações dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU), por exemplo.

É importante destacar que a lei **não fornece** detalhes sobre como esse programa de integridade deve ser desenvolvido. Ele será **baseado nas orientações dos órgãos de controle competentes.**

Estes quatro primeiros critérios mencionados no artigo 60 representam uma **total novidade**. A Lei 8.666 não abordava esses critérios de forma alguma.

Os próximos critérios que iremos estudar são semelhantes aos da antiga Lei 8.666. Se o empate persistir, primeiramente, daremos **preferência aos bens produzidos ou serviços prestados por empresas do próprio estado**. Qual estado, professor? O estado referido é onde está localizada a administração pública.

Confira o inciso I do § 1º do Art. 60 da Lei 14.133/21:

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

Vale destacar que este estado pode ser o estado onde está a administração pública estadual, distrital ou municipal. Por exemplo, se o estado de Alagoas está realizando a licitação, e a empresa Alfa tem sede em Alagoas, enquanto a empresa Beta está em Pernambuco, quem ganha a licitação? A empresa Alfa, pois está localizada no estado onde a licitação está ocorrendo.

O mesmo princípio se aplica ao Distrito Federal. Se a licitação é realizada pelo Distrito Federal, a preferência é para empresas com sede ou funcionamento no próprio Distrito Federal. Se ambas estiverem no Distrito Federal, ou se nenhuma estiver, o empate persiste e passamos para o próximo critério.

Em relação aos critérios municipais, a empresa não precisa estar localizada exatamente no município em questão, mas sim no estado onde esse município está situado. Por exemplo, se a cidade de João Pessoa, na Paraíba, está realizando a licitação, as empresas que têm sede no estado da Paraíba terão preferência. Se ambas tiverem sede na Paraíba, ou se nenhuma tiver, o empate continua. É necessário que apenas uma delas esteja sediada no estado da Paraíba para desempatar neste momento.



Importante!

Perceba que nesse critério, a Lei **não se refere à União**.

O entendimento é de que se a União que faz a licitação, ou o órgão federal, **não existe esse critério de desempate**, porque a lei não prevê a Administração Pública Federal.

A Lei só prevê **Estado, Distrito Federal e Município**.

Se continuar o empate, vamos para o segundo critério, quando o **serviço ou bem é produzido ou prestado por empresa brasileira**.

Confira o inciso II do § 1º do Art. 60 da Lei 14.133/21:

II - empresas brasileiras;

Imagine que um município está realizando uma licitação para a construção de uma nova escola. Dois licitantes, Empresa A e Empresa B, apresentaram propostas com valores idênticos.

A empresa A é brasileira, mas a Empresa B é americana. Nesse caso, a Empresa A terá preferência por ser uma empresa brasileira.

Próximo critério, é se o bem ou serviço é produzido ou prestado por empresa que **invista em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país**.

Confira o inciso III do § 1º do Art. 60 da Lei 14.133/21:

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

Suponha que uma prefeitura esteja realizando uma licitação para a aquisição de equipamentos médicos de alta tecnologia. Novamente, as empresas concorrentes, Empresa X e Empresa Y, apresentam propostas com valores iguais.

No entanto, a Empresa X investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil, enquanto a Empresa Y não possui esse histórico de investimento. Nesse caso, a Empresa X terá preferência devido ao seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento tecnológico no país.

No último critério, a Lei 8.666 estabelecia que o serviço ou bem deveria ser produzido ou prestado por empresa que atendessem à legislação sobre pessoas com deficiência e reabilitadas da Previdência Social. No entanto, na nova legislação, esse critério foi substituído. Agora, o critério é que **o serviço ou bem seja produzido ou prestado por empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187**.

Confira o inciso III do § 1º do Art. 60 da Lei 14.133/21:

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

A mitigação, em meio-ambiente, consiste em intervenções visando reduzir ou remediar os impactos ambientais nocivos da atividade humana. A Lei 12.187 trata da política nacional sobre mudança de clima, e agora o foco é premiar **empresas que contribuam para um meio ambiente sustentável**.

Isso se alinha com a finalidade de desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, a empresa precisa demonstrar seu compromisso com a redução de emissões de gases na atmosfera, a promoção da reciclagem, a sustentabilidade e a redução da poluição ambiental.

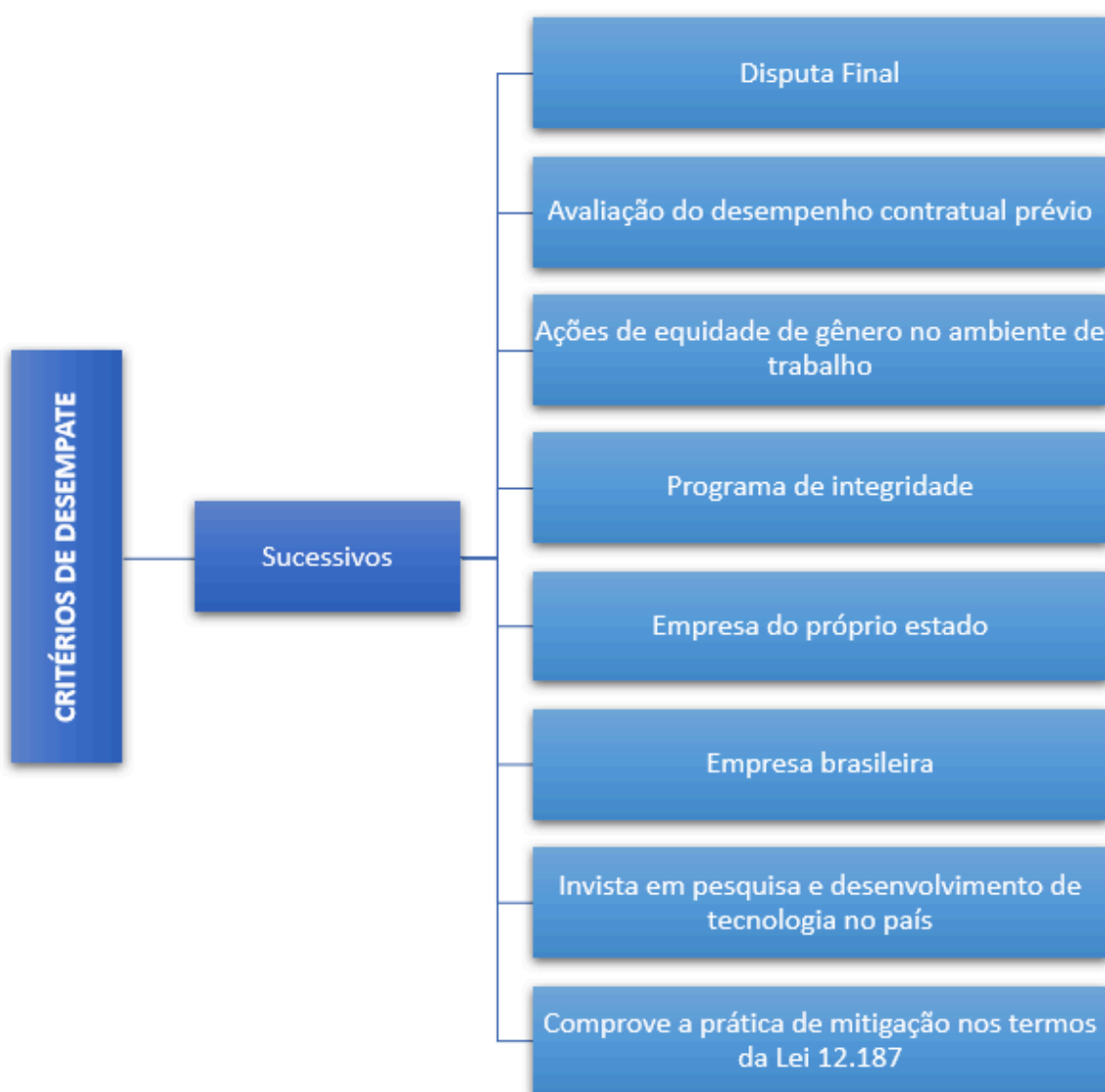


Importante!

Finalizamos os critérios de desempate e é importante destacar que **todos esses critérios são sucessivos**.

Isso significa que o gestor público **não pode** escolher qual critério utilizar. Por exemplo, se o primeiro critério não desempatar o processo, ele deve **obrigatoriamente seguir para o próximo critério**, e assim por diante.

Ou seja, **a ordem estabelecida é obrigatória e não pode ser alterada**.



Questão da hora!

Questão #1865268

FGV - 2022 - Promotor de Justiça (MPE GO)/61º

Em dezembro de 2021, o Ministério Público do Estado Ômega está realizando licitação para aquisição de determinados bens. Ocorre que, durante o processo licitatório, houve empate entre duas propostas. Utilizando sucessivamente os critérios previstos na nova Lei de Licitações, o Ministério Público tentou o desempate por meio da disputa final, mas os licitantes empatados não apresentaram nova proposta em ato contínuo à classificação. Em seguida, tentou-se a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, porém manteve-se o empate.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o próximo critério que deverá ser utilizado pelo Ministério Público para o desempate é:

- A) o desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;
- B) a priorização de sociedade empresária que invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;
- C) o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- D) a priorização de sociedade empresária estabelecida no território do Estado Ômega e, frustrada tal tentativa, em Estado da mesma região do país;
- E) a priorização de sociedade empresária que comprove a prática de mitigação, conforme a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

GABARITO: ALTERNATIVA C

c) o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; - **certa**.

Inicialmente, vejamos o texto da Lei nº 14.133/2021:

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes **critérios de desempate, nesta ordem**:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - **desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento**;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Ao analisar o dispositivo colacionado, nota-se que o Ministério Público utilizou os dois primeiros critérios de desempate, porém, como o empate se manteve, o próximo critério a ser utilizado é o que está previsto na alternativa de letra C.

Portanto, **correta**.

Vejamos os erros das demais alternativas:

a) o desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle; - **errada**.

Esse é o **quarto critério previsto**, sendo assim, caso após a utilização do terceiro critério, o empate permaneça, esse é o que deverá ser utilizado.

b) a priorização de sociedade empresária que invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país; - **errada**.

Em verdade, de acordo com a Lei nº 14.133/21, haverá a priorização de sociedade empresária que invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, quando:

Art. 60 (...)

§ 1º **Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:**

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - **empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;**

Ou seja, quando **não tiver sido sanado o empate** (com os critérios definidos no caput e seus incisos) e **não estiverem concorrendo empresas com as características previstas nos incisos I e II do §1º do art. 60**. Seria o sétimo critério.

d) a priorização de sociedade empresária estabelecida no território do Estado Ômega e, frustrada tal tentativa, em Estado da mesma região do país; - **errada**.

A alternativa enquadra-se na mesma situação mencionada pelo art. 60 §1º da Lei nº 14.133/21. Seria o quinto critério.

Vejamos o texto legal:

Art. 60 (...)

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

e) a priorização de sociedade empresária que comprove a prática de mitigação, conforme a **Política Nacional sobre Mudança do Clima**. - **errada**.

Dentre os critérios de desempate e concessões de preferências previstos no art. 60 essa priorização é nos termos da **Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009** e não seria o critério seguinte, como o enunciado pede, seria o 8º critério.

Confira o inciso III do § 1º do Art. 60 da Lei 14.133/21:

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Há um ponto sobre o desempate que considero importante vocês saberem neste momento. Este detalhe não está previsto na Lei 14.133, porém, a Lei 14.133 afirma que esse detalhe que vou mencionar **continua em vigor**, ou seja, não foi revogado.

Confira o § 2º do Art. 60 da Lei 14.133/21:

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A Lei ressalta que o detalhe específico contido da Lei complementar nº 1.123 de 2006 permanece válido.

Confira o Art. 44 da Lei 1.123/06:

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Primeiramente, é essencial compreender que **existem alguns benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte**, visando estimular suas atividades. O empate envolvendo essas empresas **não precisa ser necessariamente um valor exato**. A lei estabelece que o empate pode ser um "**empate ficto**", **equivalente a um percentual de 10%**.

Vamos exemplificar. Em uma licitação para uma obra avaliada em 1 milhão de reais, a empresa Alfa, uma microempresa, oferece uma proposta de 900 mil reais, enquanto a empresa Ômega, uma empresa comum, apresenta uma proposta de 850 mil reais. À primeira vista, pode parecer que não há empate, já que a diferença é de 50 mil reais. No entanto, quando uma microempresa está envolvida, o conceito de empate é diferente.

Consideramos um empate se a diferença entre as primeiras propostas for de até 10%. Portanto, se a proposta da empresa Alfa for até 10% maior que a proposta da empresa Ômega, ainda assim será considerado um empate. No exemplo dado, a diferença de 10% equivale a 85 mil reais (10% de 850 mil), então a empresa Alfa poderia oferecer até 935 mil reais e ainda estar em empate. No entanto, como a proposta foi de 900 mil reais, ocorreu o empate ficto.

Essa margem de preferência é uma vantagem para as microempresas e empresas de pequeno porte, permitindo que compitam de forma mais equitativa, mesmo não apresentando propostas exatamente iguais em valor.

E no § 2º vemos que, quando se trata de **licitação na modalidade pregão**, a própria lei complementar estabelece que **essa margem de empate diminui de 10% para 5%**. No entanto, o raciocínio por trás disso é o mesmo. Ou seja, mesmo com essa redução da margem, o critério de empate continua a ser aplicado da mesma forma.



Importante!

É importante compreender isso claramente. O **empate é considerado um empate fictício** que **permite um acréscimo de até 10%**, ou **5% no caso específico do pregão**, no preço ofertado.

É essencial entender que, embora o empate não seja um valor exato, mas sim um empate fictício, ele respeita essa margem estabelecida. Ou seja, se houver um empate, mesmo que não seja um valor exato, mas tenha sido respeitado esse limite de até 10%, ou 5% no caso do pregão, então **consideramos que houve um empate válido**.

Então, surge um novo elemento: **o direito de preferência**.

O que isso significa? Vamos voltar no exemplo anterior, a empresa Alfa empatou, embora sua proposta não tenha sido a melhor, sendo até mais cara. No entanto, a Lei concede a ela o **direito de apresentar uma nova proposta com um valor menor**.

Ou seja, ela está dentro da margem de 10% **não significa** que automaticamente ela vencerá a licitação. No entanto, a administração oferece à empresa Alfa a **oportunidade de reduzir sua proposta para um valor inferior ao da concorrente**, a empresa Ômega. **Se a empresa Alfa aceitar, o direito de preferência é dela**.

Nesse cenário, a empresa Alfa poderia propor um valor de 849 mil reais. Assim, a empresa Alfa seria a vencedora da licitação. É importante ressaltar que a empresa Ômega não tem o **direito de fazer uma contraoferta**. Este direito é **exclusivo da microempresa ou empresa de pequeno porte**.



Fique ligado!

Para exercer esse direito de preferência e reduzir sua proposta para superar a concorrência, a empresa Alfa deve **garantir** que sua nova proposta seja **de fato melhor que a da empresa Ômega**.

A microempresa ou empresa de pequeno porte tem o **direito** de reduzir sua proposta dentro da margem estabelecida de 10%, ou 5% no caso de pregão, se estiver empatada dentro dessa margem.

Portanto, esse direito de preferência permite à empresa Alfa, mesmo sem um empate exato, reduzir sua proposta para superar a concorrência. Se a empresa Alfa optar por não reduzir sua proposta, então os critérios de desempate previamente discutidos serão aplicados para determinar o vencedor.

Toda a regulamentação que discutimos até agora, envolvendo a margem de 10% ou 5% para o impacto fictício e a possibilidade de redução de proposta, só entra em jogo quando a microempresa ou empresa de pequeno porte **não vence a licitação**. Por exemplo, consideremos a empresa Alfa, uma microempresa, que não saiu como vencedora, ficando em segundo lugar. Então, aplicamos o empate fictício para conceder a ela uma margem de 10% e a opção de reduzir sua proposta.

Agora, se a empresa Alfa for a vencedora, digamos que a empresa Ômega apresentou uma proposta de R\$ 850 mil, enquanto a empresa Alfa, a microempresa, ofereceu R\$ 840 mil. Nesse caso, não haveria um empate fictício. Por quê? Porque a empresa Alfa ganhou; o benefício é dela.

Essa regra é destinada a beneficiar especificamente a empresa de menor porte, não as demais. Mesmo que as propostas da Ômega e da Alfa estejam dentro da margem de 10%, não ocorrerá um empate fictício. Isso ocorre porque, se a microempresa ou empresa de pequeno porte conquistar o primeiro lugar, não haverá necessidade de aplicar essa flexibilização. **Apenas quando ela ficar em segundo lugar é que essas regras serão acionadas**.

Um ponto muito importante é que, no contexto do prazo para apresentar a proposta, no pregão, a lei é muito clara a esse respeito. A Lei Complementar estipula de forma taxativa que, após identificar o empate fictício, quando a administração pública encerrar os lances e determinar que a empresa X foi a vencedora do pregão, a microempresa que empatou será convocada.

Suponhamos que a microempresa tenha empatado com uma empresa comum. A legislação estipula que a microempresa **terá até 5 minutos, a contar do encerramento dos lances, para apresentar uma nova proposta.** Então, logo após o encerramento dos lances, a microempresa que não saiu vencedora, mas empatou, receberá o aviso para apresentar uma proposta melhor do que a da empresa que ficou em primeiro lugar, em no máximo 5 minutos.

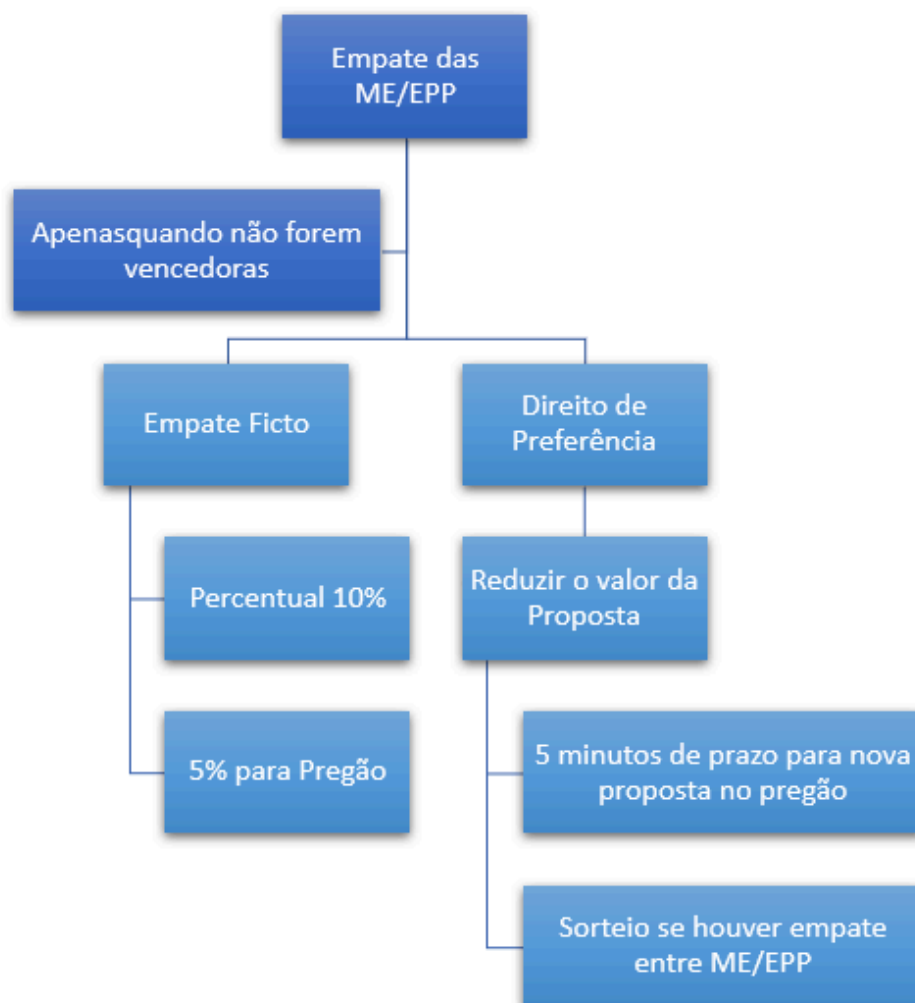
Vamos explorar outro cenário: o empate entre microempresas e empresas de pequeno porte. Se ocorrer um empate entre elas, ou seja, se as duas empresas que estão no topo são microempresas ou empresas de pequeno porte e estão dentro da margem de empate fictício, o que acontece aqui é interessante.

Suponhamos que tanto a empresa Alfa quanto a empresa Ômega sejam microempresas, ou então uma seja uma microempresa e a outra uma empresa de pequeno porte, não importa. Nesse caso, o que ocorre? A legislação determina que seja realizado um sorteio.

Um sorteio para determinar quem terá o direito de preferência, quem terá o direito de apresentar uma nova proposta com valor mais baixo. Assim, entre as microempresas e empresas de pequeno porte que estão dentro da margem de empate, é realizado um sorteio para identificar qual delas terá o direito de apresentar a proposta de menor valor.

Se a empresa sorteada aceitar, apresenta sua proposta e ganha a licitação. Caso a empresa sorteada no primeiro sorteio não queira apresentar uma nova proposta com valor mais baixo, um novo sorteio é realizado. Se houver três, quatro ou cinco empresas, outro sorteio é feito para que uma nova empresa sorteada tenha essa oportunidade, e assim por diante.

Se apenas duas empresas microempresas empataram, é realizado um sorteio entre elas. Se a empresa sorteada no primeiro sorteio não quiser reduzir sua proposta e a proposta da outra empresa for melhor, esta última ganha. Porém, se a proposta da outra empresa não for superior à da primeira, ela terá o direito de reduzir sua proposta. Se nenhuma das duas empresas quiser reduzir, então seguimos para os próximos critérios de desempate.



Confira o Art. 45

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

3.3) Negociação como Vendedor

O artigo 61 prevê uma situação peculiar: a **possibilidade de a administração pública negociar com o vencedor da licitação**. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, após a conclusão da licitação e a seleção da proposta vencedora, por que ainda haveria negociação? Bem, essa negociação **pode ocorrer quando a proposta vencedora tem um valor mais alto do que o valor orçado para o projeto**.

Vamos analisar um exemplo de uma obra de um milhão de reais, suponhamos que, nesta obra, a melhor proposta apresentada foi de um milhão e cem mil reais. Agora você pode estar se perguntando: "Mas professor, você disse anteriormente que as propostas com valores superiores ao orçado seriam desclassificadas. Como, então, a proposta vencedora pode ter um valor maior do que o orçado?"

Essa situação só é possível quando o orçamento é mantido em sigilo. Como discutimos anteriormente, a administração pública pode optar por manter o orçamento em sigilo como estratégia para obter o melhor preço na licitação.



Fique ligado!

Quando o **orçamento é público**, **todas as propostas acima desse valor são desclassificadas**, pois os licitantes têm conhecimento do valor de referência.

No entanto, quando o **orçamento é sigiloso**, **ninguém sabe qual é o valor de referência estabelecido pela administração**. Portanto, os licitantes apresentam suas propostas com base em suas próprias avaliações do serviço. Assim, **pode ocorrer de a melhor proposta ter um valor superior ao estabelecido no orçamento**. Quando isso acontece, entra em cena a **negociação**.

Nesta etapa, **a administração entra em negociação com o vencedor** da licitação com o objetivo de **reduzir o valor da proposta, pelo menos até o valor de referência do orçamento**. A abordagem é direta: a administração se dirige ao licitante vencedor e lhe apresenta a situação, explicando que o valor da sua proposta foi superior ao valor estabelecido no orçamento.

A pergunta crucial é: "Você aceita reduzir o valor da sua proposta para corresponder ao valor do orçamento estabelecido?" Se o licitante concordar, a negociação é encerrada com sucesso.

No entanto, **se ele recusar, perde o direito de ser contratado**. É interessante notar que, ao recusar a redução do valor, o licitante vencedor abre mão do direito à adjudicação, ou seja, à contratação. Nesse caso, a administração então se volta para os demais licitantes, **respeitando a ordem de classificação estabelecida**.

Por exemplo, se o primeiro colocado se recusar, a administração passa para o segundo, e assim por diante. É importante ressaltar que a administração deve seguir rigorosamente a ordem de classificação durante as negociações, não podendo pular de um licitante para outro sem respeitar essa ordem.

Na **condução da negociação**, é o **agente de contratação ou a comissão de licitação que assumem a responsabilidade**, dependendo do caso específico. Embora a norma geral seja que haja um agente de contratação, em circunstâncias excepcionais pode ocorrer a participação de uma comissão de licitação.

São eles que lideram o processo e conduzem as negociações com os fornecedores. É importante ressaltar que **a condução da negociação será regulamentada de acordo com as disposições do regulamento**. Espera-se que o regulamento estabeleça detalhes específicos sobre como a negociação deve ser conduzida.

E quando a negociação chega a um resultado favorável, ou seja, quando algum licitante aceita reduzir o valor da proposta, **esse resultado deve ser comunicado aos demais participantes do processo licitatório**. Além disso, o resultado da negociação deve ser **documentado e anexado aos autos do processo** licitatório.

Isso garante transparência e permite que todos os licitantes tenham conhecimento do desfecho da negociação. Por exemplo, se o segundo colocado aceitar reduzir o valor da proposta para se adequar ao orçamento estabelecido de 1 milhão de reais, isso deve ser devidamente registrado nos autos do processo. Com isso, o processo licitatório é concluído e a empresa contratada pode ser escolhida.



Confira o Art. 61 da Lei 14.133/21:

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

4) Fase da Habilitação

Já discutimos a fase preparatória, a divulgação do edital, a apresentação das propostas e lances, a classificação e o julgamento. Agora, é hora de falarmos sobre a **fase de habilitação**.

Essa etapa é crucial, pois é quando **a administração pública avalia se o licitante preenche os requisitos mínimos para ser contratado**. O objetivo é verificar se ele cumpre todas as obrigações estabelecidas no edital.



Tome nota!

É importante lembrar o que mencionamos anteriormente, que a Lei 14.133/21 trouxe uma mudança significativa nesse processo licitatório, com relação a ordem das fases.

Anteriormente, na Lei 8.666, a fase de habilitação vinha antes da apresentação das propostas e do julgamento. Mas agora, a administração pública **primeiro faz o julgamento** das propostas e **depois habilita apenas o vencedor**.

Isso significa que ela analisa apenas a proposta mais vantajosa antes de verificar a habilitação. **Se o vencedor não passar na fase de habilitação, ele é inabilitado e o segundo colocado é chamado para verificar sua regularidade.**

Essa mudança **agiliza o processo**, pois a administração não precisa analisar a documentação de todos os licitantes, apenas do vencedor, tornando-o mais rápido.

Confira o Art. 62 da Lei 14.133/21:

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.

Então, vamos analisar os requisitos de habilitação conforme previstos no artigo 62. A lei estabelece que são requisitos de habilitação:

- **Jurídica;**
- **Técnica;**
- **Fiscal;**
- **Social;**
- **Trabalhista;**
- **Econômico-financeira.**

Iremos nos concentrar nas características mais importantes desses requisitos. Mas antes é crucial destacar que a lei proíbe dois tipos de requisitos nesta fase de habilitação.

4.1) Requisitos Vedados

Primeiro, são **vedados** aqueles requisitos que **não estão previstos em lei**. Ou seja, os requisitos de habilitação exigidos pela administração pública devem ter respaldo legal.

Por exemplo, se o município de Recife decide realizar uma licitação para adquirir sapatos escolares e estabelece que apenas empresas sediadas em Recife podem participar, está infringindo a lei. Isso porque a legislação de licitações não prevê nem permite essa restrição. Mesmo que haja apenas uma empresa e ela seja sediada em Recife, isso não justifica a imposição desse requisito, pois não está previsto em lei. A administração, em geral, não pode inventar requisitos do nada; eles devem estar embasados na legislação.

Outro requisito **vedado** é aquele que **não é essencial para a execução do contrato**. Mesmo que esteja previsto em lei, só pode ser exigido na licitação se for realmente necessário para o cumprimento do objeto.

Por exemplo, se o Estado de Minas Gerais deseja contratar uma empreiteira para construir uma quadra de futsal em uma escola pública estadual, a exigência de vasta experiência na construção de ginásios poliesportivos é excessiva.

A construção de uma quadra de futsal é uma tarefa simples e não requer experiência prévia na construção de ginásios poliesportivos. Portanto, esse requisito é dispensável e não é indispensável para a execução do contrato, dessa forma não pode ser um requisito do edital.

Requisitos
Vedados



- Não Previstos em Lei
- Não sejam indispensáveis para a execução do contrato



Já caiu em prova!

Questão #1972998

CEBRASPE (CESPE) - 2022 - Especialista em Gestão de Telecomunicações (TELEBRAS)/Auditoria (e mais 10 concursos)

Acerca das inovações da Lei nº 14.133/2021, julgue o próximo item.

Ao contrário da Lei nº 8.666/1993, a nova lei estabelece que, de regra, a fase de habilitação é posterior à fase de julgamento das propostas.

- C) Certo
- E) Errado

GABARITO: CERTO

A questão versa acerca da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que se trata da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nesse contexto, a assertiva está **CORRETA**, pois, na **Lei nº 14.133/21 - Nova Lei de Licitações e Contratos**, temos uma sequência bastante similar, porém note que há inversão das fases de habilitação e apresentação das propostas, que é aplicada para todas modalidades. Vejamos:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, **em sequência**:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - **de apresentação de propostas e lances, quando for o caso**;
- IV - de julgamento;
- V - **de habilitação**;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.

Portanto, assertiva **CORRETA**.

4.2) Habilitação jurídica

Vamos abordar agora a fase de habilitação, mais especificamente a habilitação jurídica. Nesta fase, **o licitante precisa demonstrar sua existência e regularidade jurídica**. Isso significa comprovar, por exemplo, sua constituição legal, a validade de seu contrato social e a identificação de seu representante legal.

Confira o Art. 66 da Lei 14.133/21:

Art. 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

É a oportunidade para a empresa mostrar quem é, qual é seu objeto social e quem a representa legalmente. A habilitação jurídica, visa demonstrar a **capacidade do licitante de exercer direitos e assumir obrigações**, ou seja, sua **personalidade jurídica**.

Os documentos necessários limitam-se à comprovação da existência jurídica da empresa e, quando aplicável, autorização para exercer a atividade contratada.

HABILITAÇÃO
JURÍDICA



Comprovar a existência legal da empresa, sua regularidade e, se necessário, autorização para realizar a atividade em questão.

4.3) Qualificação técnica

No artigo 67, encontramos a qualificação técnica que é um dos requisitos de habilitação. Nesse ponto, o licitante precisa **demonstrar sua capacidade técnica para executar o objeto do contrato**.

Ou seja, ele precisa mostrar que possui o conhecimento e a habilidade necessários para realizar a tarefa proposta. Se o contrato envolve a realização de uma obra, a empresa deve provar sua competência na área da construção civil.

Se trata do fornecimento de bens, como carteiras escolares, a empresa precisa demonstrar sua expertise na produção ou fornecimento desses itens.

Confira o Art. 67 da Lei 14.133/21:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

- I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
- II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;
- III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
- IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
- V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;
- VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

- I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Em resumo, a qualificação técnica é a prova de que o licitante possui as habilidades técnicas necessárias para cumprir o objeto do contrato. Isso é feito através da apresentação de diversos documentos exigidos pela administração, com o objetivo de comprovar essa qualificação e expertise adequadas.

4.3.1) Discricionariedade

Na fase de qualificação técnica, a administração pública tem uma certa margem de **discricionariedade**. Isso ocorre porque ela tem o **poder de determinar quais requisitos técnicos** o licitante deve cumprir, desde que esses requisitos estejam estabelecidos no contrato.

Essa é uma discricionariedade **relativa**, pois a administração tem a **liberdade de escolher** os critérios de qualificação técnica **dentro da lista definida no artigo 67 da lei**. Isso significa que a administração **não é** obrigada a exigir todos os requisitos listados no artigo 67, mas sim aqueles que ela considerar **necessários e indispensáveis** para a execução do objeto do contrato.

Portanto, ela avalia todos esses aspectos e seleciona os critérios de qualificação técnica que sejam mais adequados para a situação específica. Essa é a essência da discricionariedade nesse contexto.

4.3.2) Experiências Anteriores

Na interpretação conjunta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é estabelecido que **a administração pública pode solicitar experiências anteriores dos licitantes**. Por exemplo, na realização de obras, como no caso da construção da quadra de futsal, é possível exigir experiência que demanda conhecimento na realização de obras com emprego de piso em grandes áreas. Porque essa experiência vai ser pertinente para a construção da quadra

Entretanto, segundo o STJ, essas exigências devem obedecer a dois critérios principais:

- **Não podem ser desproporcionais** em relação ao trabalho a ser realizado;
- Deve ser **compatível com o objeto do contrato**.

Por exemplo, exigir vasta experiência em ginásio poliesportivo para construir uma quadra de futsal seria desproporcional. Um segundo exemplo, para uma obra de escola, é adequado exigir experiência na construção de escolas, mas não na construção de estádios de futebol, pois são projetos distintos e não relacionados.

4.3.3) Documentos que Podem ser Exigidos na Qualificação Técnica

Na análise dos documentos que podem ser exigidos na qualificação técnica, o Artigo 67 estipula que a **documentação** relativa à **qualificação técnico-profissional e técnico-operacional** deve ser restrita a determinados itens.

I - **apresentação de profissional**, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

Primeiramente, é necessário apresentar a **documentação que comprove a qualificação do profissional**, devidamente registrado no conselho competente, quando aplicável. Por exemplo, para contratar um contador ou um engenheiro, é imprescindível que estes estejam registrados no conselho de classe da contabilidade e da Engenharia. No entanto, para profissões não regulamentadas, como a de pintor, a inscrição em conselho de classe não é exigida.

Além disso, quando aplicável, é necessário apresentar o **atestado de responsabilidade técnica** por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao que está sendo contratado. Esse atestado comprova a capacidade técnica do profissional ou empresa para realizar o trabalho em questão.

Por exemplo, se uma empresa deseja ser contratada para construir uma escola, é fundamental que apresente atestados de responsabilidade técnica por obras similares já executadas.

Dessa forma, a documentação necessária para a qualificação técnica deve ser específica e comprovativa da capacidade do profissional ou empresa para desempenhar o serviço ou obra em questão.

II - **certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Outro requisito de qualificação técnica, conforme o segundo inciso, são as **certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente**, quando aplicável. Da mesma forma que mencionado anteriormente, isso se aplica quando a profissão é regulamentada e a administração deseja exigir tais documentos.

Esses certificados devem demonstrar a capacidade operacional na execução de serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

É importante observar que esses documentos devem ser emitidos conforme as disposições do Parágrafo III, Artigo 88. Assim, as certidões e atestados devem indicar a experiência e a capacidade técnica do profissional ou empresa na execução dos serviços específicos requeridos. Essa documentação serve como comprovação da competência técnica para realizar o trabalho proposto.

Confira o § 3º do Art. 88 da Lei 14.133/21:

Art. 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para habilitação previstos nesta Lei.

(...)

§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada.

Portanto, além dos registros nos conselhos profissionais competentes, a apresentação de certidões e atestados que demonstrem experiência e capacidade técnica na execução dos serviços é essencial para a qualificação técnica dos licitantes. Esses documentos garantem que os profissionais ou empresas contratados possuam as habilidades necessárias para realizar o trabalho de forma eficiente e adequada.

III - **indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados** e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

No terceiro inciso, é exigida a **indicação do pessoal técnico das instalações e do equipamento adequado e disponível para realizar o objeto da licitação**. Essa exigência visa demonstrar que o licitante possui a estrutura suficiente para executar o trabalho proposto de maneira adequada e eficiente.

É essencial que o licitante apresente informações detalhadas sobre a equipe técnica que será responsável pelos trabalhos, incluindo a qualificação de cada membro. Essa indicação é crucial para garantir que o projeto seja realizado com sucesso, ele demonstra sua capacidade de realizar o trabalho de forma competente e assegura que possui os recursos necessários para executar o projeto conforme exigido no contrato de licitação.

IV - **prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial**, quando for o caso;

Este inciso estabelece que o licitante deve **apresentar provas de que cumpre com todos os requisitos** estabelecidos em legislação específica relacionada ao objeto da licitação.

Isso significa que, além das exigências gerais previstas na lei de licitações, pode haver regulamentações específicas que os licitantes devem cumprir para concorrer a determinados contratos públicos.

Essas legislações especiais podem abordar questões técnicas, de segurança, ambientais ou outras relacionadas ao objeto da licitação. Portanto, é fundamental que os licitantes estejam cientes e cumpram todos os requisitos legais específicos aplicáveis ao contrato em questão, a fim de garantir a regularidade e a conformidade com a lei.

V - **registro ou inscrição na entidade profissional competente**, quando for o caso;

Estipula que, quando a atividade objeto da licitação exigir um registro ou inscrição em uma entidade profissional competente, os licitantes devem comprovar que possuem tal registro ou inscrição.

Isso é especialmente relevante para profissões regulamentadas, como engenharia, medicina, contabilidade, entre outras, nas quais o exercício da profissão requer registro em um conselho profissional específico.

Portanto, ao participar de uma licitação, os licitantes devem fornecer evidências de que estão devidamente registrados ou inscritos nas entidades profissionais competentes, caso exigido pela legislação ou pelo edital da licitação.

VI - **declaração de que o licitante tomou conhecimento** de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Neste inciso, os licitantes são obrigados a declarar formalmente que estão cientes de todas as informações relevantes e das condições locais relacionadas ao cumprimento das obrigações previstas no contrato da licitação.

Isso inclui aspectos como localização do projeto, condições geográficas, aspectos climáticos, restrições ambientais, entre outros. Ao fazer essa declaração, os licitantes afirmam que compreendem completamente os requisitos e as condições do contrato e que estão preparados para cumprir todas as obrigações nele estabelecidas.

Essa declaração é essencial para garantir a transparência, a responsabilidade e o comprometimento dos licitantes com o contrato da licitação.



Veja como foi cobrado!

Questão #1657616

Instituto AOCF - 2021 - Engenheiro (João Pessoa)

O registro ou a inscrição na entidade profissional competente do objeto da licitação é uma habilitação necessária da empresa que participa de um certame licitatório que é relativa à

- A) qualificação técnica.
- B) habilitação jurídica.
- C) qualificação econômico-financeira.
- D) regularidade fiscal.
- E) regularidade Trabalhista.

GABARITO: ALTERNATIVA A.

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133 de 2021) aborda o tema da seguinte maneira:

Art. 67. **A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional** será restrita a:

I - apresentação de profissional, **devidamente registrado no conselho profissional** competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

Ao exigir que o licitante esteja registrado ou inscrito na entidade profissional, é feita uma associação direta entre essa condição e a qualificação técnica necessária para a realização do trabalho proposto.

Essa associação é essencial para entender a relação entre a habilitação de qualificação técnica e a exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente.

Ao exigir que o licitante seja um profissional da área, a qualificação técnica é garantida, uma vez que o profissional deve possuir as habilidades e conhecimentos necessários para executar o trabalho de forma competente.

Portanto, a resposta correta para a questão é a **letra A**, que afirma que a qualificação técnica é o gabarito. Isso reforça a importância do registro ou inscrição na entidade profissional competente como um dos aspectos fundamentais da habilitação de qualificação técnica em processos licitatórios.

4.4) Regularidade Fiscal

Vamos abordar agora sobre a regularidade fiscal conforme estabelecido no Artigo 68, do inciso 1 ao inciso 4. Essa regularidade traz diferentes requisitos para sua comprovação.

Confira o Inciso I do Art. 68 da Lei 14.133/21:

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

No inciso 1, ela será provada através da inscrição no CPF, se for pessoa física a ser contratada, ou CNPJ, se for pessoa jurídica a participar da licitação. Aqui é importante fazer uma ressalva: desde a antiga Lei nº 8.666, já temos esse requisito estabelecido. Porém, é importante ressaltar que a exigência de CPF ou CNPJ na regularidade fiscal pode parecer redundante à primeira vista.

A lógica nos faz pensar que, se na habilitação jurídica é exigida a prova de existência da pessoa ou do licitante, então deveríamos colocar a exigência de CPF ou CNPJ nessa parte. No entanto, na lei de licitações, essa lógica não se aplica. **O CPF e o CNPJ estão dentro da habilitação fiscal e não da habilitação jurídica.** Portanto, é crucial ter cuidado com essa distinção e peculiaridade.



Importante!

A **regularidade fiscal** é **comprovada através da inscrição no CPF** para pessoas físicas e **CNPJ** para pessoas jurídicas.

Não são documentos considerados na habilitação jurídica e sim na regularidade fiscal. Essa é uma distinção importante a ser considerada nos processos de licitação.

Confira o Inciso II do Art. 68 da Lei 14.133/21:

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

No segundo inciso, é exigida a inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, desde que exista, relativo ao domicílio ou sede do licitante. Essa inscrição deve ser pertinente ao ramo de atividade do licitante e compatível com o objeto contratual.

Essa exigência visa garantir que o licitante esteja regularizado perante as autoridades fiscais estaduais ou municipais, demonstrando que está em dia com suas obrigações tributárias locais. Além disso, a inscrição deve estar relacionada ao local onde o licitante está estabelecido e ao tipo de atividade que realiza.

Confira o Inciso III do Art. 68 da Lei 14.133/21:

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

No terceiro inciso, é abordada a **regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal**. Aqui é importante destacar que essa regularidade é comprovada por meio da **obtenção da certidão negativa de débito**. Por exemplo, o licitante precisa solicitar à Receita Federal uma certidão negativa de débito. Se ele não possuir débitos tributários federais, receberá essa certidão, demonstrando que não deve nenhum tipo de tributo.

É crucial compreender que essa regularidade **deve ser comprovada nas três esferas**: federal, estadual e municipal. Se o licitante estiver devendo tributos em qualquer uma dessas esferas, ele **não poderá** participar da licitação, **a menos que a dívida esteja com a exigibilidade suspensa**.

Nesse caso, ele poderá participar, e terá uma **certidão positiva de débito com efeito de negativa**, indicando que, apesar da dívida, a exigibilidade está suspensa por motivos como ação judicial ou parcelamento do débito.



Tome nota!

Mesmo que a licitação seja realizada por um município específico, **o licitante precisa estar regularizado em todas as esferas fiscais (federal, estadual e municipal)** relacionadas ao seu domicílio ou sede.

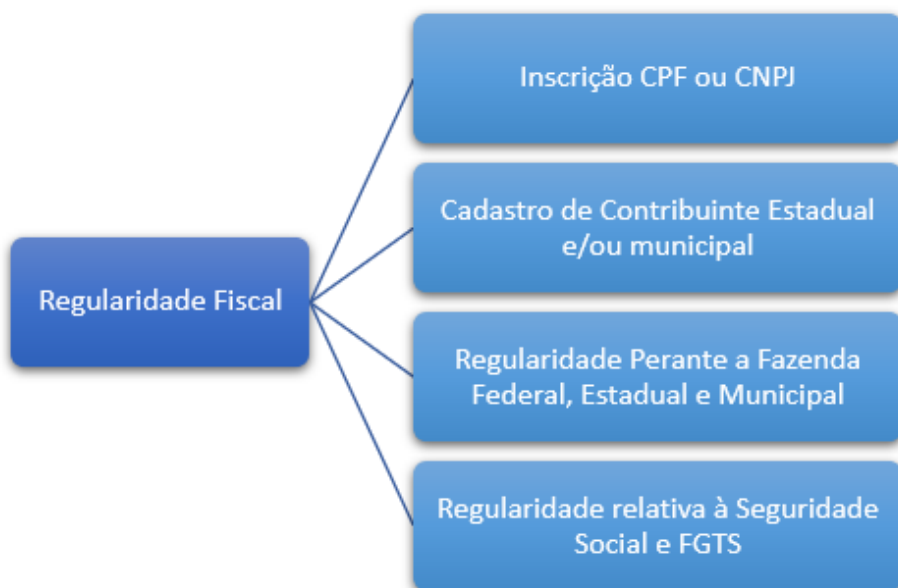
Portanto, se o fornecedor está sediado em determinado município, ele **deve obter certidões negativas desse município, do estado correspondente e da União.**

Confira o Inciso IV do Art. 68 da Lei 14.133/21:

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Por último, temos o quarto inciso, que aborda a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS na certidão de habilitação fiscal.

Esta regularidade demonstra o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. O licitante precisa comprovar que está em dia tanto com a Seguridade Social quanto com o FGTS, garantindo assim o cumprimento das obrigações sociais estabelecidas por lei.



4.5) Regularidade Trabalhista

A **regularidade trabalhista** consiste em **comprovar que não há dívidas em execução trabalhista**. É necessário **demonstrar** que a empresa ou pessoa física **não foi processada na esfera trabalhista e não está enfrentando execuções em aberto**.

Confira o Inciso V do Art. 68 da Lei 14.133/21:

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

Imagine que a empresa teve funcionários que entraram com processos judiciais trabalhistas contra ela. Se esses processos já foram encerrados e estão em fase de execução, mas a empresa não cumpriu com suas obrigações, ela não tem regularidade trabalhista e, consequentemente, **não pode participar da licitação**.

A prova a regularidade trabalhista é feita por meio de uma **certidão negativa de débito trabalhista**, emitida pela **Justiça do Trabalho**, que atesta a ausência de débitos em execução.

No entanto, é importante ressaltar que pode haver processos trabalhistas em andamento sem que haja débito em execução. Nesse caso, a certidão negativa pode ser emitida.

Por outro lado, **se houver execução em curso**, é possível que seja emitida uma **certidão positiva de débito com efeito de negativa**. Isso ocorre quando a empresa ou pessoa física está sendo executada, mas garantiu a dívida em juízo. Assim, a certidão reflete a situação de que, embora haja um débito em execução, ele está devidamente garantido judicialmente.

4.6) Regularidade Social

Para dar continuidade, vamos abordar o tema da regularidade social. A lei, no artigo 68, trata da habilitação fiscal, social e trabalhista como se fossem aspectos dentro do mesmo grupo. É importante ressaltar que essa divisão entre regularidade e habilitação fiscal, social ou trabalhista é mais uma distinção doutrinária, utilizada para propósitos didáticos.



Curiosidade!

Há certa divergência doutrinária em relação a aspectos específicos, como a proibição ao trabalho infantil. Questiona-se se isso seria uma questão de regularidade social ou trabalhista. No entanto, para efeitos de prova, o mais importante é entender e aplicar aquilo que está previsto na legislação ou jurisprudência.

Portanto, apesar de haver nuances e debates doutrinários sobre o tema, na prática, o que importa é seguir o que está claramente estabelecido na lei ou na jurisprudência. A habilitação fiscal, social e trabalhista deve ser compreendida de acordo com as definições legais, independentemente de divisões doutrinárias.

Confira o Art. 68 da Lei 14.133/21:

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

- I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

§ 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.

O Artigo 68, inciso 6 da nova lei de licitações, trata da **proibição do trabalho infantil**. O trabalho infantil é proibido desde a Constituição Federal, e a lei de licitações estabelece que a empresa que participa do procedimento licitatório deve respeitar essa vedação, ou seja, **não pode permitir trabalho infantil em suas dependências**.

As habilitações fiscal, social e trabalhista são oferecidas mediante a verificação de alguns requisitos. Primeiramente, o cumprimento do disposto no inciso 33, artigo 7 da Constituição Federal, que trata da proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz.

Confira o Inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Vamos entender como funciona essa questão do trabalho do adolescente, segundo a Constituição Federal:

Dos 0 aos 14 anos	Não podem trabalhar de forma alguma
Dos 14 aos 16 anos	Podem trabalhar apenas como aprendizes
Dos 16 aos 18 anos	Podem exercer qualquer trabalho, exceto noturno, perigoso ou insalubre

Essas são as três faixas etárias que precisamos compreender, conforme tratado na Constituição Federal sobre o trabalho da criança e do adolescente, e o licitante deve obedecer e provar obediência a essa regra constitucional. Essa é a regularidade social que precisamos considerar nos processos licitatórios.

4.7 Qualificação Econômico-Financeira

Vamos abordar agora a **qualificação econômico-financeira**, conforme previsto no artigo 69, para encerrar os requisitos de habilitação. Essa qualificação visa **determinar se o licitante possui recursos financeiros suficientes para executar o contrato** em questão.

Confira o Art. 69 da Lei 14.133/21:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

- I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

Essencialmente, quando a administração pública contrata uma empresa, ela não efetua o pagamento imediatamente após a assinatura do contrato. Pelo contrário, **a empresa precisa ter recursos para iniciar o contrato**, e só após um período determinado é que a administração começa a realizar os pagamentos.



Fique ligado!

Em regra, a administração **não** paga antecipadamente. A empresa precisa mostrar que **possui capital suficiente** para custear **pelo menos o início da execução** do contrato.

Assim, quando a administração realizar os pagamentos, estará **reembolsando** os custos iniciais incorridos pela empresa.

Isso se aplica mesmo em situações onde a administração pública contrata uma empresa para fornecer bens, como veículos. A empresa precisa demonstrar que tem capacidade de entregar o produto antes de receber o pagamento.

Além disso, a qualificação econômico-financeira **exige que a empresa tenha capacidade para assumir obrigações futuras**. Ao assinar um contrato, a empresa está assumindo compromissos para o futuro, e deve ter recursos suficientes para cumprir essas obrigações antes mesmo de receber o pagamento da administração.

Essa aptidão econômica para cumprir as obrigações decorrentes do futuro só pode ser exigida por meio de dois documentos:

- **Primeiro:** Balanço **Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis** dos **últimos dois** exercícios sociais.



Importante!

Uma novidade é que, ao contrário da antiga lei 8666, que previa apenas do último exercício social, aqui é **necessário apresentar os balanços patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais, não apenas de um.**

- **Segundo:** Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo **distribuidor da sede do licitante.**



Fique ligado!

Uma observação importante sobre a **certidão negativa de feitos sobre falência** é que **não pode ser exigida** uma certidão negativa de concordata, que é aquela conhecida como recuperação judicial.

Isso porque a empresa pode ter passado por uma recuperação judicial, isso não é um impedimento. O que ela não pode é ter passado por falência, que indica o término das atividades da empresa.

Portanto, a certidão negativa de feitos sobre falência é necessária, mas a certidão negativa de concordato ou recuperação judicial não pode ser exigida.

4.8) Exceção

No caso das **microempresas e empresas de pequeno porte**, há uma **exceção** em relação à **regularidade fiscal e trabalhista**. Isso está estipulado na Lei Complementar 123. Já discutimos alguns outros detalhes nos quais esses tipos de empresas são beneficiados em licitações, de acordo com as regras dessa Lei Complementar.

Há mais um benefício para elas. Essas empresas **podem participar de licitações sem a necessidade de regularidade fiscal ou trabalhista prévia.**

No entanto, elas **não** podem ser contratadas sem essa regularidade. Ou seja, elas **podem participar da licitação, mesmo com pendências na regularidade fiscal ou trabalhista**. No entanto, **se forem as vencedoras do processo licitatório, precisam resolver essas pendências.**

A Lei estipula que elas devem fazer isso em **até 5 dias úteis após serem declaradas vencedoras**. E o contrato não pode ser assinado até que façam essa regularização.

Esse prazo de 5 dias úteis **pode ser prorrogados por igual período**, a **critério da administração pública**. Ou seja, essa prorrogação por mais 5 dias úteis está sujeita à decisão da administração.



Importante!

Esse prazo de cinco dias úteis é **direito** dessas empresas e a administração **não pode** interferir nisso.

No entanto, o que a administração pode ou não aceitar é uma prorrogação desse prazo. Por exemplo, quando o prazo de cinco dias úteis está prestes a expirar, a empresa pode solicitar uma prorrogação, explicando que precisa de mais tempo para obter determinada certidão e nesse caso, **a administração decide se aceita ou não a prorrogação.**



Já caiu em prova!

Questão #1897875

CEBRASPE (CESPE) - 2022 - Técnico Ambiental (IBAMA)

Com relação aos processos licitatórios, julgue o item seguinte.

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social constituem exemplos de documentação relativa à qualificação econômico-financeira.

- C) Certo
- E) Errado

GABARITO: ERRADO.

Com relação aos processos licitatórios, julgue o item seguinte.

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis **do último exercício social** constituem exemplos de documentação relativa à qualificação econômico-financeira.

CORRETO. A nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) estabelece a seguinte documentação para a habilitação econômico-financeira:

Art. 69. A **habilitação econômico-financeira** visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - **balanço patrimonial**, demonstração de resultado de exercício e demais **demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;**

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Fique atento!!

O gabarito da questão, na época da prova foi "CERTO", porque com base na antiga Lei 8666/93, ela estaria correta.

Mas como essas novidades costumam ser muito cobradas em provas eu trouxe essas questões para você analisar que, de acordo com a Nova Lei 14.133/21, essa questão estaria **errada**, porque não é no último exercício social e sim **dos últimos dois anos**.

Gabarito: ERRADO.

Confira os artigos 63, 64 e 65 da Lei 14.133/21:

Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:

I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação **apenas pelo licitante vencedor**, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;

III - serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, **somente em momento posterior ao julgamento** das propostas, e **apenas do licitante mais bem classificado**;

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados.

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - **complementação** de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - **atualização** de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital.

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

§ 2º A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação a distância, nos termos dispostos em regulamento.

5) Fase de Homologação e Julgamento

Já abordamos a fase preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, classificação e julgamento, e habilitação. A próxima fase a ser abordada seria a fase recursal, na qual os licitantes que se sentirem prejudicados poderão recorrer das decisões tomadas pela administração pública durante o processo licitatório.

O recurso está previsto no tópico 14.05.02 aqui do TEC Concursos, no nosso estudo da Lei 14.133/21, que aborda as irregularidades, impugnação, pedido de esclarecimento e recurso.

Essa parte da lei vai do artigo 164 ao artigo 168, então é uma fase que ocorre mais adiante no processo licitatório. Se você quiser estudar seguindo a lógica das fases do procedimento licitatório, você pode ir para o tópico 14.05.02, isso permitirá que você siga as fases da licitação de forma mais sistemática.

No entanto, é apenas uma opção, não se preocupe, você também pode seguir o cronograma normalmente, pois para dar sequência aqui nesta aula iremos analisar a fase de homologação e julgamento, seguindo a sequência dos artigos.

O artigo 71 trata do encerramento da licitação. A licitação passou por todas essas etapas e agora precisa ser encerrada, afinal, seu propósito é estabelecer um contrato administrativo. No entanto, **nem sempre a licitação resulta na assinatura do contrato**, embora esse seja o objetivo da administração.

Confira o Art. 71 da Lei 14.133/21:

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 2º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

§ 3º Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação.

Vamos analisar o que pode acontecer nesse estágio. Quando o processo licitatório é conduzido pelo agente em contratação e chega ao fim, entra em cena a fase de recurso. Concluído esse processo, ele é encaminhado para a autoridade superior, responsável por homologar e adjudicar o objeto da licitação.

- I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

No entanto, **antes de finalizar, a autoridade superior realiza uma série de verificações, incluindo a legalidade, conveniência e oportunidade**. É importante notar que a autoridade superior pode identificar algum vício de legalidade na licitação.

No entanto, **se esse vício for sanável**, ou seja, passível de correção, a autoridade superior adota as seguintes medidas: ela **aponta o vício e encaminha o processo de volta ao agente de contratação responsável**, para que ele possa **corrigir as irregularidades**.

Essa é a primeira ação que a autoridade superior pode tomar nesse estágio do processo.

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

A autoridade superior também pode optar pela revogação da licitação como um todo. É importante notar que a revogação de um ato administrativo comum não ocorre devido a um vício de legalidade, mas sim por **motivos de conveniência e oportunidade, que são questões de interesse público**.

Nesse contexto, a licitação pode estar legal e em conformidade com a lei, **mas não mais atender ao interesse público**. Um ponto crucial na revogação é que, segundo a lei, esse interesse público deve ser **superveniente**.

Na fase preparatória, mencionei a exposição de motivos, onde a administração pública apresenta os motivos fáticos e jurídicos para a contratação. Por exemplo, a compra de computadores para escolas públicas. Durante o procedimento licitatório, suponhamos que o município tenha recebido uma doação do governo federal de computadores para as escolas.

Nesse caso, o interesse público inicial em comprar computadores já foi suprido. Isso representa um interesse público superveniente, porque o interesse público existia inicialmente, mas foi suplantado durante o processo licitatório.

Assim, a revogação da licitação pode ser justificada por esse interesse público superveniente, que deixa de existir após a fase de exposição dos motivos. Essa é uma forma pela qual a revogação da licitação pode ser realizada.

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

Além do retorno para acionar irregularidades e da revogação, temos também a anulação. Assim como a revogação, a anulação resulta na extinção da licitação.

No entanto, a anulação ocorre **devido à existência de um vício de legalidade insanável**. Ou seja, é um vício que não pode ser corrigido, não é passível de convalidação.

Quando esse vício de legalidade insanável é identificado na licitação, não há como retornar para corrigir a irregularidade, então a única opção é anular o processo.

Essa anulação pode ser realizada de duas formas:

- De **Ofício**: Por iniciativa própria da autoridade competente;
- Por **Provocação**: Quando solicitada por um interessado, como um particular, um cidadão ou um licitante.



Importante!

Um aspecto importante a ser destacado sobre a anulação é que ela **pode ser efetuada a qualquer momento durante o processo**.

A legislação estipula que tanto na anulação quanto na revogação, é **garantida a prévia manifestação dos interessados**. Isso significa que antes de qualquer decisão de anular ou revogar a licitação, os interessados devem ter a oportunidade de **se manifestar**.

Isso porque tanto a anulação quanto a revogação são medidas que resultam na extinção da licitação. Portanto, é essencial assegurar aos interessados a oportunidade de apresentarem sua defesa, mesmo que mínima, antes de tomar uma decisão sobre a anulação ou revogação.

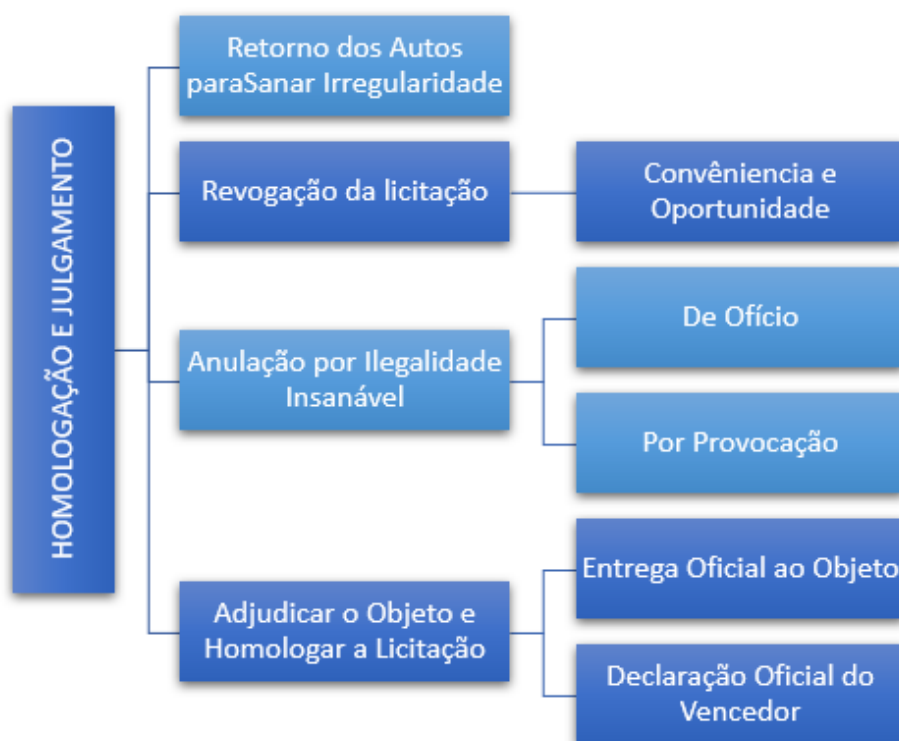
IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Por fim, o desfecho ideal é quando a licitação cumpre sua finalidade, ou seja, ocorre a **adjudicação do objeto e a homologação da licitação**.

A adjudicação do objeto não significa a contratação do vencedor da licitação. Na verdade, na doutrina, é comumente descrita como **a entrega oficial do objeto ao vencedor da licitação**, ou seja, é a **declaração oficial do vencedor**.

A **homologação** ocorre quando a autoridade superior revisa todo o procedimento licitatório para verificar se está em conformidade com a lei. Ela analisa se o procedimento seguiu as normas estabelecidas.

Se estiver em conformidade, a homologação é realizada. Resumindo, **a homologação verifica a compatibilidade do procedimento com a lei**. Como vimos, se algo estiver errado, a autoridade pode optar por corrigir as irregularidades, revogar ou anular a licitação.



Veja como foi cobrado!

Questão #2106298

QUADRIX - 2021 - Assistente (CFT)/Administrativo

Conforme a Lei nº 14.133/2021, julgue o item.

Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade.

- C) Certo
- E) Errado

GABARITO: CERTO

A assertiva está **CORRETA**, pois, encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, **o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior**, que poderá tomar as providências elencadas no art. 71, e incisos, da Nova Lei; dentre elas, **poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade**. Vejamos:

Art. 71. **Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:**

- I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- II - **revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;**
- III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Portanto, assertiva **CORRETA**.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960